

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 405/2538 สำนักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแห่งชาติ

โจทก์

นาย น้อม เพชรชู กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

อายุความไม่ใช่สภาพแห่งข้อหาโจทก์จึงไม่จำเป็นต้องกล่าวในฟ้องว่าคดีโจทก์ไม่
ขาดอายุความเพราะเหตุใดเมื่อฟ้องโจทก์ได้ระบุโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและ
คำขอบังคับแล้วก็เป็นฟ้องที่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 172 วรรคสองคำสั่งของศาลที่ให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยและพิพากษายกฟ้อง
โจทก์จึงไม่ชอบ

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น นิติบุคคล ตาม กฎหมาย มี ฐานะ เป็น กรมใน
รัฐบาล โจทก์ มอบอำนาจ ให้ นาย ประจวบ แสงอินทร์ ฟ้องคดี นี้ สำนักงาน การ
ประถมศึกษา จังหวัด นราธิวาส เป็น หน่วย ราชการ หนึ่งของ โจทก์ ขณะ เกิดเหตุ
จำเลย ที่ 1 รับ ราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการ ประถมศึกษา จังหวัด นราธิวาส
และ เป็น ผู้บังคับบัญชา ของ จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 8 จำเลย ที่ 2 รับ ราชการ ตำแหน่ง
ผู้ช่วย ผู้อำนวยการการ ประถมศึกษา จังหวัด นราธิวาส จำเลย ที่ 3 รับ ราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหาร การเงิน และ บัญชี 5 สำนักงาน การ ประถมศึกษา

จังหวัดนราธิวาส จำเลย ที่ 4 รับ ราชการ ตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 1 สังกัดสำนักงาน
การ ประถมศึกษา จังหวัด นราธิวาส จำเลย ที่ 5 รับ ราชการตำแหน่ง ครูใหญ่
โรงเรียน นิคมพัฒนา 7 จำเลย ที่ 6 รับ ราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียน บ้าน
โนนสมบูรณ์ จำเลย ที่ 7 รับ ราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 รักษา การ ตำแหน่ง ครู
ใหญ่ โรงเรียน บ้านน้ำใส จำเลย ที่ 8 รับ ราชการ ตำแหน่ง หัวหน้า การ ประถม
ศึกษา อำเภอ สุคีริน จังหวัด นราธิวาส จำเลย ที่ 6 ที่ 7 และ ที่ 8 ได้รับ แต่งตั้ง เป็น
คณะกรรมการ ควบคุม การ ตรวจ การจ้าง ก่อสร้าง อาคาร เรียน โรงเรียน นิคม
พัฒนา 4 กิ่งอำเภอสุคีริน จังหวัด นราธิวาส เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2526 สำนักงาน
การ ประถมศึกษา จังหวัด นราธิวาส โดย จำเลย ที่ 1ผู้รับมอบอำนาจ ได้ ตกลง ทำ
สัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศุภลักษณ์ นราธิวาส ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เรียน
โรงเรียน นิคมพัฒนา 4 ใน ราคา 380,000 บาท แล้ว เสร็จ ภายใน วันที่ 20
เมษายน 2527 หาก ผู้รับจ้างส่งมอบ งาน ล่าช้า กว่า กำหนด แต่ ผู้ว่าจ้าง ยัง ไม่
บอกเลิก สัญญาผู้รับจ้าง ยอม ให้ ผู้ว่าจ้าง ปรับ เป็น รายวัน วัน ละ 800 บาท นับแต่
วัน ล่วงเลย กำหนด วัน แล้ว เสร็จ ตาม สัญญา จน ถึง วันที่ งาน เสร็จ บริบูรณ์ต่อ
มา วันที่ 3 เมษายน 2527 ซึ่ง อยู่ ใน ระหว่าง อายุ สัญญาจ้างผู้รับจ้าง ได้ ทำ
หนังสือ ถึง จำเลย ที่ 8 ขอ ต่อ อายุ สัญญา ออก ไป อีก 150วัน นับแต่ วันที่ 29
เมษายน 2527 เป็นต้น ไป โดย อ้าง เหตุ ว่าฝนตกหนัก ไม่สามารถ ขน วัสดุ
ก่อสร้าง เข้า ไป บริเวณ ที่ ก่อสร้าง ได้จำเลย ที่ 6 ที่ 7 และ ที่ 8 ได้ ทำ หนังสือ ถึง
จำเลย ที่ 1 แจ้งข้อเท็จจริง ประกอบการ พิจารณา ต่อ อายุ สัญญาจ้าง ของ ผู้รับจ้าง
ปรากฏ ตาม เอกสาร ท้ายฟ้อง หมายเลข 5 และ 6 จำเลย ที่ 4 ทำ เรื่องเสนอ
จำเลย ที่ 3 ที่ 2 และ ที่ 1 ตามลำดับ ปรากฏ ตาม เอกสาร ท้ายฟ้องหมายเลข 7
จำเลย ที่ 1 พิจารณา แล้ว อนุมัติ ให้ มี การ ต่อ อายุ สัญญาออก ไป 100 วัน นับแต่
วันที่ 30 เมษายน 2527 ผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้าง อาคาร เรียน แล้ว เสร็จ
บริบูรณ์ เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2527หลังจาก ครบ กำหนด แล้ว 95 วัน การ ที่

จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 8 ได้ ร่วมกันพิจารณา ต่อ อายุ สัญญา ให้ แก่ ผู้รับจ้าง ดังกล่าว เป็นการ จงใจ หรือประมาท เลินเล่อ ทำให้ โจทก์ ได้รับ ความเสียหาย อันเป็น การ ละเมิดต่อ โจทก์ เนื่องจาก จำเลย ทั้ง แปด ไม่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การ พักสตุ พ.ศ. 2521 และ ฝ่าฝืน มติ คณะรัฐมนตรีตาม หนังสือ กรม สารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว.165/2500ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2500 ซึ่ง ห้าม มิให้ หน่วย ราชการ ผู้ว่าจ้างต่อ อายุ สัญญา ให้ แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย ข้ออ้าง เหตุ เกี่ยวกับ ฤดูกาลดิน ฟ้า อากาศ หรือ ภูมิ ประเทศ ที่ เป็น อยู่ ตาม ธรรมชาติ และ เป็น ปกติท้องถื่น รายละเอียด ปรากฏ ตาม เอกสาร ท้ายฟ้อง หมายเลข 10 ทำให้โจทก์ ไม่สามารถ เรียก ค่าปรับ รายวัน ตาม สัญญา จาก ผู้รับจ้าง ได้เป็นเหตุ ให้ โจทก์ เสียหาย เท่ากับ จำนวนเงิน ค่าปรับ วัน ละ 800 บาทเป็นเวลา 95 วัน คิด เป็น จำนวนเงิน 76,000 บาท จำเลย ทั้ง แปดต้อง ชดใช้ ค่าเสียหาย ดังกล่าว ให้ โจทก์ พร้อม ทั้ง ดอกเบี้ย ในอัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่วัน ทำละเมิด คือ วันที่ 3 สิงหาคม2527 ถึง วันที่ 24 พฤษภาคม 2533 ซึ่ง เป็น วัน ฟ้อง คดี นี้ รวม 5 ปี9 เดือน 21 วัน คิด เป็น เงิน ค่า ดอกเบี้ย จำนวน 33,044.38 บาทรวมเป็น เงิน ทั้งสิ้น 109,044.38 บาท โจทก์ ทวงถาม แล้ว จำเลย ทั้ง แปดเพิกเฉย ขอให้ บังคับ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 8 ร่วมกัน ชดใช้ ค่าเสียหายจำนวน 109,044.38 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่งต่อ ปี ของ ต้นเงิน จำนวน 76,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 ให้การ ว่า จำเลย ที่ 1 มิได้ จงใจ ละเลยไม่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การ พักสตุ พ.ศ. 2521และ มิได้ ฝ่าฝืน มติ คณะรัฐมนตรี ตาม หนังสือ กรม สารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว.165/2500 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2500 แต่อย่างใดเมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2527 จำเลย ที่ 6 ที่ 7 และ ที่ 8 ใน ฐานะกรรมการ ตรวจ การจ้าง ได้ ร่วมกัน เสนอ เรื่อง ราว ประกอบ เหตุผล และข้อเท็จจริง ว่า ใน ระยะเวลา แห่ง สัญญา ฝนตก หนัก มา

ตลอด น้ำท่วมกัดเซาะ ถนน ขาด ไม่สามารถ นำ วัสดุ ก่อสร้าง เข้า ไป ยัง สถานที่
ก่อสร้าง ได้ควร ต่อ อายุ สัญญา ให้ ตาม ขอ ผ่าน เรื่องราว ตามลำดับ ชั้น จาก
จำเลย ที่ 4 ที่ 3 และ ที่ 2 ซึ่ง มี ความเห็น เช่นเดียวกัน จำเลย ที่ 1 ได้ พิจารณา
คำขอ ประกอบ ข้อเท็จจริง แล้ว เห็นชอบ ตาม ที่ เจ้าหน้าที่ เสนอ มาจึง อนุมัติ ให้
ต่อ สัญญา ให้ รวม 100 วัน เนื่องจาก มีเหตุ สุดวิสัยโจทก์ เรียก ค่าเสียหาย จำนวน
76,000 บาท โดย คิด จาก ค่าปรับ รายวันวัน ละ 800 บาท เป็น การ ชัด ต่อ
ระเบียบ สำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ พัสด พ.ศ. 2521 เพราะ กำหนด ให้ หน่วย
งานของรัฐ เรียก ค่าปรับจาก คู่สัญญา ได้ไม่ เกิน ร้อยละ 0.1 ของ วงเงิน ที่ จ้าง
ตาม สัญญาตกลง ว่าจ้าง ใน วงเงิน 380,000 บาท โจทก์ มีสิทธิ เรียก ค่าปรับ ได้
วัน ละไม่เกิน 380 บาท จำนวน 95 วัน เป็น เงิน 36,100 บาท เท่านั้นโจทก์ มี
หนังสือ บอกกล่าว ทวงถาม ให้ จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 ชำระ เงินจำนวน 76,000
บาท ภายใน กำหนด 20 วัน นับแต่ วัน ได้รับ หนังสือจำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 ได้รับ
หนังสือ ทวงถาม วันที่ 1 สิงหาคม 2532เมื่อ พ้น กำหนด วันที่ 20 สิงหาคม 2532
แล้ว จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2ไม่ชำระ จึง ต้อง ชำระ ดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม
2532เป็นต้น ไป โจทก์ ทราบ ถึง การ ละเมิด และ รู้ตัว ผู้จะพึง ต้อง ใช้ค่าสินไหม
ทดแทน เกินกว่า 1 ปี แล้ว มิได้ ฟ้องคดี นี้ คดี โจทก์ขาดอายุความ แล้ว

จำเลย ที่ 3 ที่ 4 และ ที่ 5 ให้การ ว่า โจทก์ ไม่ได้ มอบอำนาจให้ นาย ประจวบ
แสงอินทร์ ฟ้องคดี นี้ จำเลย ที่ 3 ที่ 4 และ ที่ 5เป็น เพียง ข้าราชการ ชั้น ผู้ น้อย
ได้ แต่ สรุป เรื่องราว เสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา เท่านั้น ผู้บังคับบัญชา ไม่จำต้อง
ผูกมัด ตาม ความเห็นของ จำเลย ที่ 3 ที่ 4 และ ที่ 5 การ อนุมัติ ต่อ สัญญาจ้าง
ตาม ฟ้องจำเลย ที่ 1 ต้อง รับผิดชอบ แต่ ผู้เดียว ระหว่าง อายุ สัญญาจ้าง นั้นฝนตก
หนัก ผิดปกติ และ ถนน ขาด ย่อม มิใช่ ปรากฏ การณ์ ธรรมชาติ ถือได้ว่าเป็นเหตุ
สุดวิสัย การกระทำ ของ จำเลย ที่ 3 ที่ 4 และ ที่ 5 ไม่เป็นการ ละเมิด ต่อ โจทก์
จำเลย ที่ 1 กับพวก ได้ ตกลง ยอม ชำระหนี้ ให้ โจทก์แล้ว หนี้ ย่อม ระบุ ไป ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 292 โจทก์ ไม่ได้ ฟ้องคดี นี้ ภายใน
กำหนด 1 ปี นับแต่ รู้ ถึง การ ละเมิดและ รู้ตัว ผู้จะฟ้อง ต้อง ใช้ ค่าสินไหมทดแทน
ฟ้อง ของ โจทก์ ขาดอายุความ แล้ว

จำเลย ที่ 6 ที่ 7 และ ที่ 8 ให้การ ว่า โจทก์ ไม่ได้ มอบอำนาจ ให้นาย ประจวบ
แสงอินทร์ ฟ้องคดี นี้ จำเลย ที่ 6 ที่ 7 และ ที่ 8 เป็น ข้าราชการ ชั้น ผู้ น้อย เมื่อ
ทราบ เรื่อง ผู้รับจ้าง ขอ ต่อ อายุสัญญา แล้ว ต้อง ทำ บันทึก เสนอ ผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ ชั้น จำเลย ที่ 6 ที่ 7 และ ที่ 8 กระทำ ไป ตาม ระเบียบ แบบ แผน ของ
ทางราชการ ไม่ได้กระทำ ละเมิด ต่อ โจทก์ โจทก์ ไม่มี สิทธิ คิด ดอกเบี้ย เกินกว่า
5 ปี โจทก์ มิได้ ฟ้องคดี นี้ ภายใน กำหนด เวลา 1 ปี นับแต่ รู้ ถึง เรื่อง ละเมิดและ
รู้ตัว ผู้จะฟ้อง ต้อง ใช้ ค่าสินไหมทดแทน ฟ้อง ของ โจทก์ ขาดอายุความแล้ว

ศาลชั้นต้น เห็นว่า คดี พอ วินิจฉัย ได้ แล้ว จึง มี คำสั่ง ให้ งดสืบพยานโจทก์
และ จำเลย และ วินิจฉัย ว่า มูลละเมิด เกิด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม แต่ โจทก์ ฟ้อง
คดี เรียก ค่าเสียหาย ใน วันที่ 24 พฤษภาคม 2533 เป็น เวลา เกิน 1 ปี โดย มิได้
บรรยาย ถึง วันที่ โจทก์ตรวจ พบ ถึง การ ละเมิด และ มิได้ บรรยาย ถึง เหตุ ที่
โจทก์ มีสิทธิ ฟ้องคดีดังกล่าว ได้ คดี โจทก์ จึง ขาดอายุความ ตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง ลงชื่อ ใน คำพิพากษา ศาลชั้นต้นรับรอง ให้
ฎีกา ใน ข้อเท็จจริง ได้

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172วรรคสองบัญญัติให้คำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์คำขอบังคับทั้งข้ออ้างซึ่งอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น คำว่า"ข้ออ้างซึ่งอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา"นั้นน่าจะต้องหมายความว่า เป็นข้ออ้างของโจทก์ที่มีกฎหมายรองรับว่าโจทก์อาศัยสิทธิประการใดในการที่จะนำคดีมาฟ้องจำเลยเช่นสิทธิในความเป็นเจ้าหนี้ในอันที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิด เป็นต้น ส่วนคำว่า"สภาพแห่งข้อหา"นั้นน่าจะต้องเป็นเรื่องการบรรยายถึงสิทธิของโจทก์ว่ามีสิทธิเรียกร้องต่อจำเลยอย่างไรซึ่งหากจะกล่าวโดยง่ายแล้วก็คือการนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาปรับกับข้ออ้างซึ่งอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์แล้วบรรยายเป็นคำฟ้องนั่นเองสำหรับคำขอบังคับนั้นก็มีความหมายชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นคำขอของโจทก์ที่ประสงค์จะให้ศาลบังคับจำเลยนั่นเอง อายุความเป็นกำหนดเวลาที่กำหนดให้โจทก์ต้องใช้สิทธิเรียกร้องต่อจำเลยภายในเวลาที่กำหนดไว้จึงมิใช่เป็นข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเมื่อมิใช่เป็นข้ออ้างซึ่งอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบรรยายไว้ในคำฟ้องศาลฎีกาจึงได้วินิจฉัยว่าแม้ฟ้องโจทก์ไม่ได้ระบุว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความเพราะเหตุใดก็เป็นฟ้องที่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172วรรคสองแล้ว ? ทนงศักดิ์ดุลยกาญจน์?